



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: ארנבי אסא
מרחוב קריניצי 58 רמת גן

נ ג ד

הנתבע: אלי דנא
ע"י ב"כ עוה"ד גלית אילן
מרחוב בן גוריון 1, בניין ב.ס.ר בני ברק

פסק דין

התובע הינו בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 8 בבית ברחוב קריניצי 58 רמת גן הבנוי על חלקה 338 בגוש 6126 (להלן: "הבית").

הנתבע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 7 ומכהן גם כחבר הנציגות.

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

לטענת התובע בחודש 12/10 התקשר הנתבע עם קבלן לצורך ביצוע עבודות שיפוצים בבית בהתאם להחלטת אסיפת בעלי דירות מחודש 01/06. באסיפת בעלי דירות אליה התייצב הקבלן אישרו בעלי הדירות, לרבות התובע, את ההתקשרות, למרות הסתייגויות של התובע מהדרך בה נוהלו ההליכים. ביום 03.01.11 התכנסו בעלי הדירות לאשר את העבודות ולהסדיר את חלוקת ההשתתפות הכספית ואז טען אחד מבעלי הדירות כי יש לבצע את חלוקת הכספים בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין על פי שטח הדירות. על אף התנגדות בעל הדירה האמור, הסכימו כל בעלי הדירות האחרים על חלוקה שוויונית של הוצאות השיפוץ וסוכם כי תערך בדיקה בטרם יוחלט סופית על דרך חלוקת התשלום.

הנתבע, בתפקידו כיו"ר ועד הבית, קיבל על דעת עצמו את עמדת בעל הדירה המתנגד וחילק את התשלומים בהתאם לשטח הדירות. מאחר והתובע היה מעוניין בקידום הפרוייקט, הוא שילם את הסכום הנדרש אולם בירור שערך העלה כי החלוקה צריכה היתה להיות כך שבעל הדירה המתנגד אמור היה לשלם על פי שטח דירתו בעוד את יתרת הכספים צריך היה לחלק, על פי הסכמת בעלי הדירות, באופן שווה. התובע פנה לנתבע בדרישה לכינוס אסיפה לדיון בנושא חלוקת הכספים אך הנ"ל לא עשה כן.

לאור כל האמור לעיל טוען התובע כי הנתבע, מי שקבע את חלוקת ההשתתפות בהוצאות השיפוץ באופן שגוי, הוא האחראי להסדיר את השבת הכספים העודפים ששולמו ולחילופין עליו לשלם לתובע את הפרש הכספים מכיסו.

קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 6,977 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בכתב ההגנה טען הנתבע כי, אומנם, על פי הנוהג בבית חלוקת ההוצאות שולמה באופן שוויוני ללא קשר לגודל הדירות. דא עקא, בעת שנדרש היה לבצע את השיפוף טען אחד מבעלי הדירות כי יש לבצע את התשלום על פי שטחי הדירות. באסיפה מיום 03.01.11 הצביעו 7 מתוך 8 בעלי דירות על חלוקת תשלומים שוויונית. דא עקא, לאור התנגדות אחד מבעלי הדירות כאמור לא נתקבלה החלטה בעניין והופנתה השאלה להכרעת האגודה לתרבות הדיור. הנתבע פנה לאגודה וזו הנחתה כי יש לבצע את חלוקת התשלומים על פי שטחי הרצפות כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין ובהתאם נשלחו דרישות התשלום לבעלי הדירות. על פי חישוב זה שילמו כל בעלי הדירות, לרבות התובע, את חלקם בעלויות השיפוף. מספר חודשים לאחר התשלום שב ופנה התובע לאגודה בהקשר לחלוקת התשלומים ואף נערכה פגישת ברור בסיומה הובהר לתובע כי אם רצונו בכך עליו לנקוט בהליכים כנגד בעלי הדירות שהסכימו לחלוקה שוויונית. לאור דרישה שמסרה הנציגות לתובע כי ישלם סכומים נוספים בגין הוצאות שהתווספו לשיפוף, בחר הוא להגיש התביעה דנן כנגד הנתבע.

לטענת הנתבע אין לתובע כל עילת תביעה אישית כנגדו, שכן כל הפעולות בוצעו על ידו כחבר נציגות. אף אם יש לתובע זכות לקבלת החזר כלשהו, הרי שהחזר זה הינו מבעלי הדירות הקטנות ולא מהנתבע, ששטח דירתו זהה לשטח דירת התובע ואף הוא שילם סכום גבוה עבור השיפוף. קבלת התביעה תביא לתוצאה אבסורדית לפיה הנתבע שילם סכום עודף בגין דירתו (על פי חלוקה לפי שטח הדירות חלף חלוקה שוויונית, כפי שנטען על ידי התובע) ועתה ישלם הוא שוב את אותו ההפרש בגין דירת התובע. הנתבע טען עוד כי התובע לא שילם את כל הסכומים שטען כי שילם בגין השיפוף, כי כל בעל דירה שילם ישירות לקבלן, כי השיפוף לווה על ידי האגודה לרבות מהנדס מטעמה וכי השיפוף אושר כדין על ידי בעלי הדירות באסיפה מיום 16.11.10.

הנתבע הגיש בקשה למחיקת התובענה על הסף אשר נדחתה בהחלטתי מיום 11.06.11.

ביום 25.07.12 נערך דיון בתובענה במעמד הצדדים.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ומשלא עלה בידי להביאם להסכמות לא נותרה בידי ברירה אלא לקבוע את התיק לשמיעת ראיות.

לאחר מתן החלטה בדבר הפרוצדורה להגשת ראיות, הגיעו הצדדים להסכם דיוני כלהלן:

"אנחנו מסכימים על הסדר דיוני, למרות קביעת המפקח לשמיעת ראיות, לפיו יוגשו סיכומי טענות על ידי הצדדים וינתן פסק דין בתובענה על יסוד החומר המצוי בתיק המפקח. מוסכם כי הצדדים יהיו רשאים לצרף מסמכים לסיכום הטענות מטעמם".

התובע סיכם טענותיו ביום 01.08.12.

הנתבע סיכם טענותיו ביום 12.08.12.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

קראתי בעיון את כתבי הטענות של התובע (כתב תביעה וכתב תשובה), את טענותיו בדיון בפני מיום 25.07.12 ואת הסיכומים מטעמו ולא מצאתי קיומה של כל עילת תביעה אישית שלו כנגד הנתבע.

אודה על האמת, גם לא ממש ברורה לי התעקשות התובע לנהל הליך אישי כנגד הנתבע ולא בכובעו כחבר נציגות או כנגד בעלי הדירות האחרים בבית, וזאת על אף שהקשיים שמעלה תביעתו הוצבו בפניו באופן מפורש וישיר הן בבקשה לסילוק על הסף והן בדיון מיום 25.07.12.

טענת התובע היא כי הנתבע אחראי אישית לדאוג להשבת הכספים לתובע וזאת בין על ידי קביעת חלוקה מחדש וגביית הכספים מבעלי הדירות ובין מכיסו הפרטי.

הטענה כי הנתבע אחראי אישית להסדיר מחדש את חלוקת הכספים או לגבות מבעלי הדירות האחרים את החזר כספים לתובע אין בה ממש.

אף אם אקבל את טענות התובע כי הנתבע התרשל בחישוב חלוקת הוצאות השיפוץ בין בעלי הדירות או ביישום החלטת האסיפה הכללית מיום 03.01.11 (ולא כך הם פני הדברים כפי שיובהר להלן), הרי שפעולות אלו עשה במסגרת תפקידו כנציגות הבית ולא כאדם פרטי.

הטענה כי הנתבע פעל בשם עצמו נטענה מן הפה ולחוץ ללא כל תימוכין או הסבר מניח את הדעת וגם אין בה כל שמץ של היגיון. חלוקת התשלומים על פי הוראות הדין הביאה לכך שגם הנתבע עצמו שילם יותר מאשר בעלי הדירות האחרים. לו היה פועל הנתבע לטובת עצמו, בשם עצמו, כרי כי היה חותר לחלוקה שוויונית אשר היתה חוסכת גם לו אישית סכומי כסף ניכרים. מכל מקום, גם מתוך תיאור העובדות ע"י התובע, עולה כי הפעולות בוצעו על ידי הנתבע בכובעו כחבר נציגות.

וידוגש, אין לנתבע כאדם פרטי כל זכות שהיא לפנות לבעלי דירות אחרים בבית בדרישה או תביעה כי ישלמו סכום זה או אחר בגין הוצאות השיפוץ. כך גם אין לו כל זכות לדרוש מבעלי הדירות כי ישיבו לתובע כספים כלשהם. זכות זו קיימת לתובע עצמו בתביעה אישית כנגד בעלי הדירות אשר שילמו לטענתו בחסר (בעוד הוא שילם עבורם ביתר). זכות זו גם קיימת לנציגות הבית.

התובע יכול היה לעתור לחייב את הנציגות לכנס אסיפה לצורך דיון בחלוקת ההוצאות (במאמר מוסגר יוער כי הוא יכול היה לפעול לכינוס אסיפה גם ללא הנציגות על פי הוראות הדין וממילא הסוגיה הועלתה בפני האסיפה הכללית ביום 14.07.11 וניתן היה להעלותה בעוד 2 אסיפות שהתקיימו לפני כן). התובע יכול היה לעתור לחייב את הנציגות לתקן את חלוקת תשלום הוצאות השיפוץ. התובע יכול היה לעתור לחייב את הנציגות ליישם את ההחלטה מיום 03.01.11 (על פי פרשנותו) ולגבות מבעלי הדירות ששילמו בחסר ולהשיב לאלו ששילמו ביתר. התובע יכול היה אף לתבוע את הנציגות להשבת הכספים ששולמו על ידו ביתר. דא עקא, הוא בחר שלא לנקוט באף לא אחת מהדרכים האמורות ובמקום בחר לתקוף באופן אישי וללא כל בסיס שבדין את הנתבע דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין התובע יכול "לקצר הליכים" ולנסות להטיל על אחר - הנתבע - את ניהול ההליכים המשפטיים שהוא מעוניין בהם. זוהי, בעצם, מהות תביעתו.

בסיכומים טוען התובע כי חובת התשלום או גביית הכספים מבעלי הדירות לצורך השבתם לידי מוטלת על הנתבע מאחר והוא מחזיק בכספי הנציגות (סעיף 26). אם זהו הבסיס לתביעה, הרי שברור כי מדובר בחובה של הנתבע בכובעו כנציגות ולא בחיובו האישי.

גם הטענה כי הנתבע צריך להשיב לתובע אישית את הכספים העודפים ששילם אין בה ממש.

אף אם נקבל את טענת התובע בדבר הסכמה לחלוקה שוויונית של תשלום הוצאות השיפוץ, עדיין לא יהיה זכאי הוא לקבל את הפרש התשלום מידי הנתבע, שהרי אין מחלוקת שלפי חלוקה שכזו גם הנתבע שילם יותר מאשר חלקו.

במקרה דנן אין כל עילה שבדין לחיובו של הנתבע בתשלום והתובע גם לא מציג כל עילה שכזו - החיוב אינו יכול להיות נסמך על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (לעיל ולהלן: "**חוק המקרקעין**"), שממילא חלוקת התשלום הנטענת על ידי התובע איננה נסמכת עליה. החיוב אינו יכול להיות נסמך על תקנון הבית או על החלטות האסיפה הכללית, שהרי אלו לא קבעו חובת תשלום או שיפוי אישית של הנתבע. החיוב אינו יכול להיות נסמך על כל הסכמה של הנתבע, שממילא אפילו לא נטען כי ניתנה. החיוב גם אינו נסמך על עוולה נזיקית קונקרטית כלשהי למעט טענה כללית בדבר התרשלות הנתבע (שאין בה די כדי לבסס אפילו עוולת רשלנות ללא רכיבי העוולה הנוספים וממילא אינני מוסמך לדון בה בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין). החיוב אפילו אינו יכול להסתמך על דיני עשיית עושר מאחר ולא רק שהנתבע דנן לא עשה כל עושר אלא שאם תתקבל התביעה הרי שגם הוא זכאי להשבה מכח אותו הדין.

זאת ועוד. כאמור לעיל פעולות הנתבע הרלבנטיות לדיון דנן בוצעו, רובן ככולן, בכובעו כחבר נציגות. אף אם הוא שגה ביישום החלטת האסיפה הכללית (ולא כך הם הדברים ממילא כפי שיפורט להלן), אין בכך הצדקה להקים חיוב אישי שלו כלפי הנתבע, בפרט כאשר היו בידי הנתבע כל האפשרויות לנקוט בהליכים כנגד "החייבים" האמיתיים. חיוב שכזה עשוי להוות גורם אשר ירתיע בעלי דירות מלכהן כנציגויות בבתי משותפים. בעל תפקיד בנציגות ששגה במהלך הרגיל של ניהול העניינים בבית המשותף כאשר הוא פעל בתום לב, בהגינות ובשקיפות בהתאם לפרשנות סבירה של הוראות החוק ועל פי סיוע מקצועי ומשפטי, כפי שקרה במקרה דנן, אינו יכול לחוב באופן אישי בגין שגגה שכזו (שממילא לא היתה כאן).

לפני סיום חלק זה אעיר כי אין בידי לקבל את טענות התובע כאילו התנהלות הנתבע לא היתה תקינה. דווקא היפוכם של דברים עולה מן המסמכים והטיעונים שהוצגו בפני - עבודות שיפוץ קונקרטיות אושרו לכל הפחות ב- 4 אסיפות שונות מיום 16.11.10, 03.01.11, 17.03.11 ו- 17.04.11 (נספח 1 לבקשה לסילוק על הסף). זהות הקבלן המבצע הקונקרטי ופרטי השיפוץ אושרו באסיפה הכללית. הוצגו בפני בעלי הדירות 3 הצעות מחיר בגין העבודות ונבחרה הזולה מבניהן (ר' נספחים 7-9 לכתב ההגנה). חלוקת הכספים בוצעה בהתאם להוראות הדין וכל בעלי הדירות, לרבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע, שילמו על פי חלוקה זו. הנתבע עצמו שילם סכום גבוה מבעלי הדירות האחרים בגין השיפוך (לאור גודל דירתו). לא הובאה ולו טענה אחת של בעל דירה אחד נוסף בבית כנגד התנהלות הנתבע דנן. כל אלו מעידים כי אין ממש בטענות התובע שהועלו בהקשר זה.

יוצא כי אין כל עילת תביעה אישית של התובע כנגד הנתבע ודי בכך כדי להביא לדחיית התביעה.

גם לגופם של דברים אין כל ממש בדרישת התובע להשבת כספים. כך גם אין ממש בטענתו כי פרשנות הנתבע את החוק ואת הוראות האסיפה מיום 03.01.11 היתה שגויה.

ראשית, התובע עצמו מודה כי לא נתקבלה החלטה בדבר חלוקה שוויונית של תשלום הוצאות השיפוך. אומנם, 7 מתוך 8 בעלי דירות הסכימו על חלוקה שוויונית באסיפה מיום 03.01.11. אולם, כלשונו של התובע – **"סוכם לבדוק את הנושא לעומק עד שיוחלט סופית איך יתחלק הסכום בין הדיירים"** (סעיף 12 לכתב התביעה). **כלומר, החלטה בדבר חלוקה שוויונית (בין כל בעלי הדירות בבית או בין חלקם) לא נתקבלה באסיפה מיום 03.01.11, גם לשיטתו של התובע.** האמור גם עולה מפרוטוקול האסיפה (נספח 3 לכתב התביעה).

שנית, מאותה הסכמה של 7 מתוך 8 בעלי הדירות לחלוקה שוויונית (באסיפה מיום 03.01.11) ניתן ללמוד כי דובר על חלוקה שוויונית בין כל בעלי הדירות. אולם, לא ניתן ללמוד כי ישנה הסכמה של מי מבעלי הדירות לכך שתבוצע חלוקה לא שוויונית (כהצעת התובע) לפיה בעל דירה אחד (המתנגד) ישלם על פי חלקו כדין בעוד בעלי הדירות האחרים ישלמו את היתרה בחלקים שווים. להסכמה שכזו יכולים היו בעלי הדירות להגיע כבר במועד האסיפה מיום 03.01.11 ללא כל צורך בבחינת הסוגיה מול האגודה לתרבות הדיוור. להסכמה שכזו יכולים בעלי הדירות להגיע גם כיום ולפעול לגביה וקיוזו בהתאם. עצם העובדה כי בעלי הדירות החליטו שלא לקבל החלטה באותו המעמד אך מחזקת את המסקנה כי הסכמתם היתה לאחת משתיים – או חלוקה שוויונית (שאין מחלוקת בין הצדדים כי לא ניתן לבצעה ללא הסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות בבית) או חלוקה בהתאם להוראות הדין.

ממילא גם לא הובא בפני ולו בעל דירה אחד מאלו אשר נתנו הסכמתם באסיפה מיום 03.01.11, בכדי לאשש את טענת התובע. הדבר עומד לרועץ לתובע הנושא בנטל הוכחת תביעתו.

חיזוק לאמור נמצא בטיעוני התובע עצמו במכתבו מיום 03.08.11 (נספח 9 לכתב התביעה) בו הוא מאשר כי באסיפה מיום 14.07.11 **סירבו בעלי הדירות לפתוח מחדש את חלוקת ההוצאות ולבצע חלוקה שוויונית בין 7 בעלי הדירות שהסכימו לחלוקה שוויונית באסיפה מיום 03.01.11.**

שלישית, סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי חלוקת ההשתתפות בהוצאות החזקתו של הרכוש המשותף כאמור תהיה - **"לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בתקנון הבית אין כל אזכור לשיעור השתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף ולפיכך חלות הוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל.

ההלכה קובעת כי על המפקח לחרוץ את דינו על-פי הרישום הקיים (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברוחב תנועת המרי 2, קרית אוננו ואח' נ' דן ירדני ואח' פ"ד לח (4) 487). לפיכך, כאשר רשום בית בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף על פי הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, כמו במקרה דנן, זוהי הדרך הנכונה לבצע את חישוב ההשתתפות של בעלי הדירות בתשלומי הנציגות, וכך נעשה.

הוראות סעיף 12(ב) לתקנון המצוי קובעות כי "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

אין מחלוקת כי בבית היה קיים נוהג לפיו הוצאות שוטפות להחזקת הרכוש המשותף חולקו בין בעלי הדירות בחלקים שווים. דא עקא, לאור הוראות הדין האמורות, הרי שללא הסכמת כל בעלי הדירות לשינוי הוראות התקנון באופן קבוע כך שישקף את הנוהג האמור, לא ניתן להפוך נוהג זה לכלל המחייב הנוגד את הוראות התקנון.

בנסיבות דנן אין מחלוקת כי לא ניתנה הסכמה של כל בעלי הדירות לביצוע חלוקה שוויונית. לפיכך, כל עוד לא נתקבלה החלטה מפורשת של בעלי הדירות בבית לפיה חלוקה בהתאם להוראות הדין תחול רק על בעל דירה המבקש זאת כאשר כל בעלי הדירות האחרים ישלמו את היתרה בחלקים שווים (והחלטה שכזו אין בנמצא), אין מנוס מלשוב לחלוקת תשלומים וגביה בהתאם להוראות התקנון והדין, הן נקודת המוצא. ויודגש, חלוקת התשלום המוצעת ע"י התובע מעולם לא נהגה בבית – חלוקה זו איננה תואמת את הוראות הדין (חלוקה לפי יחס שטח רצפות) ואף לא את הנוהג בבית במשך השנים (חלוקה שווה בין כל בעלי הדירות).

הסכמה לחלוקת תשלום שונה מהוראות הדין, אשר איננה מהווה תיקון לתקנון, רשאים בעלי דירות לחזור בהם ממנה בכל עת, בהיותה בגדר מתנה, כפי שקבע כב' המפקח אהרונ' ז"ל בתיק 9/81-13/81 נציגות הבית המשותף נ. כהן ואח' (פסקי דין בתים משותפים/תשמ"ה 1985, עמ' 21): "מי שהסכים להגדיל שיעורי תשלומיו נתן מתנה לאלה ששיעורם קטן ולגבי מתנה הכלל הוא כי רשאי נותן המתנה "לחזור בו ממנה זולת אם ויתר בכתב על רשות זו". לפיכך, אף אם נתנו 7 בעלי דירות הסכמה לחלוקת תשלום שוויונית בניהם, הרי שהם חזרו בהם מהסכמה לכאורית זו ליתן "מתנה", הן בביצוע התשלום בפועל על פי חלוקה בהתאם להוראות הדין ולא באופן שוויוני, ובפרט באסיפה מיום 14.07.11 כאמור לעיל.

רביעית, כל בעלי הדירות, לרבות התובע, שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ בהתאם לחלוקה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. ביצוע התשלום בפועל כאמור מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו גם אשרור של חלוקת התשלומים כפי שבוצעה בהתאם להוראות הדין (ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן טלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)). יש בהסכמה זו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כדי לגבור על כל הסכמה מוקדמת, ככל שהיתה, במיוחד כאשר התשלום בוצע שעה שהיה ידוע לכל בעלי הדירות כי ישנם חילוקי דעות בין בעלי הדירות בנוגע לדרך חלוקת התשלום, כפי שאלו באו לידי ביטוי באסיפה מיום 03.01.11 ומאוחר יותר גם באסיפה מיום 14.07.11.

לכך יש גם להוסיף כי התביעה דגן הוגשה חודשים רבים לאחר החלטות האסיפות בדבר השיפוע (הראשונה שבהם מיום 16.11.10) ואף חודשים רבים לאחר ביצוע התשלומים על ידי התובע (הראשון שבהם מיום 15.01.11 והאחרון ביום 15.10.11 על פי קבלה בנספח 8 לכתב התביעה). אין גם כל הסבר מניח את הדעת של התובע מדוע לא נקט בכל הליך משפטי במשך כל התקופה האמורה או אפילו מדוע לא העלה את סוגיה, לאחר ביצוע התשלומים, במסגרת אסיפות שהתקיימו בנוגע לשיפוע (ר' פרוטוקולים לאסיפות מיום 17.03.11 ומיום 17.04.11 בנספח 1 לבקשה לסילוק על הסף).

לאור כל האמור לעיל הרי שגם לגופם של דברים לא זכאי התובע להשבה של כספים מהנתבע בגין עבודות השיפוע וממילא אין כל בסיס לפרשנותו את האסיפה הכללית מיום 03.01.11 או לחלוקת התשלום המוצעת על ידו בסעיפים 15 ו-16 לסיכומיו.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

אינני מוצא כל סיבה מדוע שלא לחייב את התובע להשיב לנתבע את כל ההוצאות המוכחות שהוצאו על ידו לצורך ניהול ההליך דגן. בפרט אמורים הדברים כאשר ניתנו לתובע מספר הזדמנויות לחזור בו מתביעתו האישית כנגד הנתבע ולהתמקד בתביעה כנגד הנציגות ובעלי הדירות האחרים בבית, אולם הוא בחר שלא לעשות כן.

אני מוצא כי ההוצאות המוכחות על ידי הנתבע (במצורף לסיכומים מטעמו) היו סבירות ומידתיות בהתחשב בכך שהוגשו בתיק כתבי טענות ובקשה מקדמית, התקיים דיון והוגשו סיכומים בכתב.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את התובע לשלם לנתבע את הסך של 4,300 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (כולל החזר הוצאות שכ"ט ע"ד) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 212/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההוצאות שנפסקו לעיל כוללות בתוכן גם את ההוצאות שנפסקו בהחלטתי מיום 11.06.12 בתיק בקשה 42/12.

לפני סיום אבהיר כי מאחר והתביעה הוגשה באופן אישי כנגד הנתבע (כך עלה מכתב התביעה וכך הובהר ביתר שאת במסגרת הדיון בבקשה לסילוק על הסף) הרי שהנתבע לא היה זכאי לכך כי כספי הנציגות ישמשו לניהול הגנתו. מן החשבוניות שצורפו עולה כי לפחות חלק משכר הטרחה שולם על ידי נציגות הבית. לפיכך אני מחייב את הנתבע להשיב לקופת הנציגות באופן מיידי את כל הכספים אשר נמשכו מקופת הנציגות לצורך מימון הגנתו בתיק זה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ה' אלול תשע"ב, 23 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב